



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000663496

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0001764-51.2016.8.26.0619/50000, da Comarca de Taquaritinga, em que é embargante DANILO DA SILVA TEODORO, é embargado COLENDIA 3ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Rejeitaram os embargos. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO CARDOSO.

São Paulo, 29 de agosto de 2018.

César Augusto Andrade de Castro

Relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Voto nº 8740

Embargos de Declaração nº 0001764-51.2016.8.26.0619/50000

Comarca de Taquaritinga

Embargante: Danilo da Silva Teodoro

Embargada: 3ª Câmara de Direito Criminal

Ementa

Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame da matéria, já apreciadas no recurso de Apelação – Mero inconformismo – Inadmissibilidade – Medida interposta para fins de prequestionar a matéria – Ausência dos requisitos previstos nos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal – Embargos de declaração rejeitados.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do V. Acórdão de fls. 280/287, em que, por unanimidade, foi negado provimento ao apelo interposto pela Defesa.

Objetiva a reforma do acórdão, ante a ocorrência de omissões no julgado, mas com a finalidade indiscutível de prequestionamento, para eventual interposição de recurso perante as Cortes Superiores, alegando que não agrediu a companheira, e que deveria ser absolvido da conduta que lhe foi imputada.

Busca a análise das teses referentes à absolvição e ao regime prisional.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

É o relatório.

Inicialmente há de se consignar que os Embargos são conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados.

Ao contrário do que pretende o embargante, não há obscuridade, ambiguidade, contradição, tampouco omissão, no julgado.

O embargante, na verdade, insiste na reapreciação de questões, já exaustivamente analisadas em ambos os graus de jurisdição.

Foi decidido no acórdão, de forma bem clara, que a r. sentença foi devidamente fundamentada pelo Magistrado, que bem expôs as provas trazidas aos autos, elucidando de forma clara os motivos de seu convencimento.

Aliás, a prova oral colhida não deixa dúvida em relação à agressão praticada pelo acusado contra a companheira e contra o policial militar Paulo Cesar, durante a abordagem, causando-lhes lesões corporais que foram comprovadas pela prova técnica.

Assim, não há dúvida quanto à manutenção da condenação do embargante pela prática da conduta descrita no artigo 129, “caput” e no artigo 129, §9º, ambos do Código Penal, e quanto ao óbice na fixação de regime prisional mais brando.

Portanto, não pairou dúvida a respeito de qualquer



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

questão levantada pelo embargante, e o fato de não ter suas pretensões satisfeitas não o autoriza a rediscutir a matéria, nesta esfera.

Vale consignar que os embargos não se prestam, isoladamente, ou seja, sem a presença dos seus pressupostos, para prequestionar a matéria já apreciada; prequestionamentos somente têm lugar quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, a teor da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que utilizados com o nítido propósito de prequestionamento, os embargos devem atender aos requisitos previstos nos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Inexistentes, portanto, os vícios alegados ou qualquer outra falha a justificar a oposição dos presentes embargos, eles ficam rejeitados.

ASSIM, PELO MEU VOTO, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

**Andrade de Castro
Relator**